

1501378-76.2021.8.26.0196

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Rodrigo Miguel Ferrari

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/05/2022

... estar diante da hipótese do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 (...) (STJ - RHC 35.920/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 29/05/2014).

A nova redação do crime de porte de entorpecentes, prevista no artigo 28, da Lei n.º 11.343/06, apenas afastou a incidência de pena privativa de liberdade ao ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

3ª Vara Criminal

Avenida Presidente Vargas, 2650, Franca-SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501378-76.2021.8.26.0196 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501378-76.2021.8.26.0196

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3029375/2021 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 17238549 - DISE- DEL.SEC.FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Joao Paulo Fernandes Bernardes

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. Rodrigo Miguel Ferrari

Vistos.

João Paulo Fernandes Bernardes, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no delito previsto no artigo 28, caput, da Lei n.º

11.343/06, pois, segundo a denúncia, no dia 06/08/2020, por volta das 22h, na Rua Adolfo Bezerra de Menezes, n.º 1065, nesta cidade e comarca de Franca/SP, trazia consigo, para uso próprio, 1,230 g de "Erythroxylon coca L", ou seja, "cocaína", consistente em 6 microtubos de plástico de pó branco.

É da inicial que, no dia dos fatos, policiais militares, em patrulhamento, abordaram o réu e, em busca pessoal, encontraram a droga na bermuda. Na delegacia de polícia, o denunciado alegou que admitiu que a droga se destinava a venda

porque, durante a abordagem, temia ser agredido pelos policiais.

Dispensado o relatório, por força do dispositivo do artigo 81, §3º, da Lei nº 9.099/1995.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva deduzida na denúncia é procedente.

A materialidade do delito foi demonstrada pelo boletim de ocorrência (págs. 01/03), auto de exibição e apreensão (págs. 04/05), laudo pericial (págs. 10/11), que evidenciam a existência da substância entorpecente (cocaína), de uso proscrito, encontrada em poder do acusado, bem como por toda prova oral colhida nos autos.

A autoria também é certa.

Em juízo, o réu confirmou que a droga apreendida era sua, destinada a uso próprio. Disse aos policiais que se destinava a venda devido à ameaça de agressão por parte deles, uma vez que já se submeteu a cirurgia na cabeça. Relatou que, na delegacia, voltou atrás e disse que era para consumo próprio. Afirmou que estava com dinheiro, porque pegou com sua mãe. Disse que, antes de ser preso trabalhava no lava jato de seu tio. Afirmou que é usuário de cocaína desde 2015 e, atualmente, está preso por assalto e já respondeu a outros dois processos por roubo.

O policial militar Reinaldo foi coerente em seu depoimento e confirmou integralmente o que narrado na denúncia, notadamente o fato que estavam em patrulhamento na data da ocorrência, foi dada ordem de parada ao réu, na rua, e ele saiu correndo. Disse que o policial Henrique conseguiu detê-lo com as porções de cocaína e que também foi apreendido algum valor em dinheiro. Relatou que, inicialmente, o réu disse que era usuário e, depois, que estava traficando a droga porque precisava de dinheiro. Na delegacia, ele voltou a afirmar que era usuário.

Por oportuno, é de se consignar que é digno de crédito o depoimento do policial militar, agente público a serviço da Administração Direta, que goza da presunção de veracidade de seus atos. Também não se extrai dos autos qualquer indício de que objetivava incriminar injustamente o réu. Nesse sentido, AgRg no AREsp 1054663/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 04/04/2017 e HC 165.561/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 15/02/2016 e STF - HC nº 73.518-5/SP.

A defesa não produziu qualquer prova contundente a desacreditar o depoimento do miliciano, ao contrário, o réu confessou a posse da droga apreendida, perante autoridade policial, e pela análise das circunstâncias fáticas, conclui-se que a droga apreendida era para o consumo pessoal do réu, não havendo sinais de traficância.

Ainda assumiu ser usuário de drogas, o que converge ao fato de terem sido encontradas as porções consigo, sem sinais, por sua vez, de traficância. Ademais, as declarações dos policiais militares corroboram a versão oferecida pelo réu. Por oportuno, consigno que a confissão vale como elemento de convicção, desde que corroborada por outras provas, e sua força probante é diretamente proporcional à verossimilhança das alegações. Nesse sentido:

“A confissão judicial tem valor absoluto e, ainda que seja o único elemento de prova, serve como base à condenação, só podendo ser recusada em circunstâncias especialíssimas, ou seja, naquelas em que lhe evidencie a insinceridade ou quando tiver prova veemente em contrário” (TJSP Ap. Crim 218.429-3/3 Rel. Des. Nélon Fonseca 6ª C. J. 17.4.97 Un.)

Vale consignar que se trata de crime de mera conduta e de perigo abstrato, bastando a conduta do agente, sendo irrelevante a quantidade de droga a ser apreendida, bem como desnecessária a efetiva lesão, pois o tipo penal visa a proteger a saúde pública e a sociedade de modo geral. Nesse aspecto STJ - AgRg no REsp 1581573/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 09/11/2016; STJ - AgRg no REsp 1576825/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 15/03/2016; e STJ - AgRg no AREsp 620.033/MG,

Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 23/04/2015.

Colaciono também:

(...) O objeto jurídico tutelado pela norma do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 é a saúde pública, e não apenas a do usuário, visto que sua conduta atinge não somente a sua esfera pessoal, mas toda a coletividade, diante da potencialidade ofensiva do delito de porte de entorpecentes. 3. Para a caracterização do delito descrito no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, não se faz necessária a ocorrência de efetiva lesão ao bem jurídico protegido, bastando a realização da conduta proibida para que se presuma o perigo ao bem tutelado. Isso porque, ao adquirir droga para seu consumo, o usuário realimenta o comércio nefasto, pondo em risco a saúde pública e sendo fator decisivo na difusão dos tóxicos. 4. A reduzida quantidade de drogas integra a própria essência do crime de porte de substância entorpecente para consumo próprio, visto que, do contrário, poder-se-ia estar diante da hipótese do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 (...) (STJ - RHC 35.920/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 29/05/2014).

A nova redação do crime de porte de entorpecentes, prevista no artigo 28, da Lei n.º 11.343/06, apenas afastou a incidência de pena privativa de liberdade ao acusado, despenalizando a conduta, mas mantendo hígida a figura típica. Assim STJ - HC 292.292/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 25/06/2014; STJ - Resp 1544041/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 04/12/2015; e STJ - HC 299.988/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 17/09/2015.

Ademais, o E.TJSP reconhece a tipicidade da conduta:

1-) Apelação criminal. Porte de entorpecente para o consumo pessoal. Não provimento do recurso. 2-) Materialidade delitiva e autoria, além de incontroversas, estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. 3-) Conduta típica, não se vislumbrando a alegada violação a quaisquer princípios constitucionais, tais como o da lesividade e da intimidade. Não é o uso propriamente que caracteriza o delito, mas a conduta precedente, ou seja, o porte ou o transporte da substância entorpecente para essa finalidade. O bem jurídico protegido é a saúde pública, em razão do risco que lhe é inerente. A lei não trouxe a descriminalização da conduta prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, mas apenas a despenalização, a fim de conferir ao usuário de drogas tratamento diverso daquele endereçado ao traficante. 4-) Inconstitucionalidade não verificada. O Recurso Extraordinário nº 635.659/SP, do Supremo Tribunal Federal, no qual se discute a constitucionalidade da criminalização do porte de drogas, está suspenso. Observância do art. 97 da Constituição Federal e Súmula Vinculante 10. 5-) Pena bem aplicada (advertência)" (TJSP - Apelação Criminal 0000138-34.2018.8.26.0196 - 11ª Câmara Direito Criminal - Franca - relator Tetsuzo Namba - j. 29.04.2020)

APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA QUE DESCLASSIFICOU A CONDUTA PARA O ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006 - PRETENDE A DEFESA QUE A CONDENAÇÃO NÃO RESULTE REINCIDÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE ATENDER AO PLEITO - A OCORRÊNCIA OU NÃO DE REINCIDÊNCIA É MATÉRIA A SER EXAMINADA EM PROCESSO FUTURO, NÃO NESTES AUTOS - A ATIPICIDADE DA CONDUTA OU A INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006 SÃO QUESTÕES PENDENTES DE EXAME PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - NADA PARA ALTERAR NA R. SENTENÇA, QUE FICA MANTIDA, DIANTE DA AUSÊNCIA DE RECLAMO MINISTERIAL - RECURSO DESPROVIDO. (TJSP - Apelação Criminal 0001741-37.2017.8.26.0210 - 4ª Câmara de Direito Criminal - Guaíra - relator Euvaldo Chaib - j. 14/04/2020)

Em relação à constitucionalidade do artigo 28 da Lei n.º 11.343/2006, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral no Recurso Extraordinário 635.659 e, enquanto suspenso seu julgamento, a norma é válida e eficaz, de modo que a

conduta de portar drogas para uso próprio segue típica, e, de regra, ilícita. Assim, as alegações da defesa não merecem prosperar, já que não há que se falar em descriminalização do delito, tampouco não constituir o fato infração penal. Some-se a isso, a manifestação do Ministério Público, que requereu a procedência da pretensão punitiva deduzida na denúncia. Desse modo, não restam dúvidas de que o acusado praticou o delito de porte de entorpecente para consumo pessoal conduta tipificada no artigo 28, caput, da Lei n.º 11.343/06 e, de rigor, pois, na ausência de excludentes, o reconhecimento de sua responsabilidade penal.

Passo à dosimetria da pena.

Atendendo às circunstâncias do artigo 42 da Lei n.º 11.343/06, bem como do artigo 59 do Código Penal, concluo que o réu é reincidente (págs. 96/102 e 103/108). Não obstante, e na linha de decisão do Colégio Recursal desta CJ, verifico que a reprimenda que melhor se ajusta ao caso é a advertência sobre os efeitos nocivos das drogas, medida necessária e suficiente, na espécie, para a reprovação, nos termos dos artigos 27 e 28 da 11.343/06. O réu poderá recorrer em liberdade, mesmo porque não há previsão de pena privativa de liberdade na espécie.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, a fim de condenar JOÃO PAULO FERNANDES BERNARDES, qualificado nos autos, como incurso no delito previsto no artigo 28, "caput", da Lei n.º 11.343/06, à pena de advertência sobre os efeitos das drogas, facultado o apelo em liberdade.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Nos termos do artigo 63, §1º, da Lei n.º 11.343/06, autorizo a destruição da droga apreendida.

Condene o réu ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4º, §9º, alínea a, da Lei Estadual n.º 11.608/03, ressalvando-se, no entanto, o preceituado nos artigos 2º, 3º, 9º e 12, da Lei n.º 1.060/50.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se

Franca, 28 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA